Разъяснения № 15 Совета Адвокатской палаты города Москвы по вопросам профессиональной деятельности адвоката

10 ноября 2021 г.

Разъяснения № 15

Совета Адвокатской палаты города Москвы

по вопросам профессиональной деятельности адвоката

«Об отдельных вопросах участия
адвокатов в делах по назначению»

Утверждено Решением Совета Адвокатской палаты

города Москвы от 28 октября 2021 года (Протокол № 18)

Совет Адвокатской палаты города Москвы, в связи с поступающими запросами адвокатов о порядке участия в делах по назначению, руководствуясь ст. 31 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», разъясняет следующее.

1. Недостоверность или отсутствие в заявке, поданной посредством АИС АПМ, любых сведений о номере дела, данных о лице, нуждающемся в оказании юридической помощи, являются безусловным основанием для отказа адвоката от вступления в дело. При этом не имеет значения как причина отсутствия либо недостоверности сведений (техническая ошибка или намеренное искажение), так и степень их существенности. В частности, отсутствие или неправильное указание даже одного знака либо последовательности знаков являются основанием для отказа адвоката от вступления в дело.

Адвокат, выявивший недостоверность или отсутствие указанных выше сведений, обязан письменно разъяснить инициатору заявки причины отказа от вступления в дело и необходимость подачи новой заявки с правильными данными, так как в противном случае не может быть обеспечен достоверный учёт заявок и соблюдение принципа непрерывности защиты.

2. Адвокат, принявший в установленном порядке посредством АИС АПМ к исполнению заявку об участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, может вступить в иное уголовное дело в качестве защитника того же лица по назначению без получения заявки посредством АИС АПМ при одновременном соблюдении следующих условий:

- иное уголовное дело расследуется тем же органом предварительного расследования, что и дело, по которому адвокатом была принята первоначальная заявка;

- фабула и уголовно-правовая квалификация деяния лица, которому адвокатом оказывается юридическая помощь, по иному делу и по делу, по которому адвокатом была принята первоначальная заявка, однотипны;

- имеются законные основания для соединения в одном производстве уголовного дела, по которому была принята первоначальная заявка, и иного уголовного дела.

При наличии всей совокупности указанных выше условий адвокат, вступив в иное уголовное дело в качестве защитника по назначению без получения заявки через АИС АПМ, должен в течение суток уведомить об этом Адвокатскую палату города Москвы посредством функционала «Обращение по заявке» или «Связь с палатой» в личном кабинете адвоката в АИС АПМ, указав: номера всех уголовных дел, в которые адвокат вступил, фамилию, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого), уголовно-правовую квалификацию деяний по каждому делу, наименование органа расследования, фамилию, имя, отчество, номер телефона должностного лица, в чьем производстве находится уголовное дело, в которое адвокат вступил в качестве защитника по назначению без получения заявки через АИС АПМ.

3. Адвокат, принявший в установленном порядке посредством АИС АПМ к исполнению заявку об участии в административном судопроизводстве в качестве представителя гражданина в деле о госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, или о продлении срока такой госпитализации, может вступить в иные административные дела в отношении других лиц, рассматриваемые тем же судом (судьей) в тот же день, при соблюдении совокупности следующих условий:

- предметом всех административных дел является вопрос о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, и/или о продлении срока госпитализации в недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим расстройством;

- все административные дела рассматриваются одним и тем же судьей;

- адвокат принял участие в качестве представителя по назначению не более чем в пяти административных делах, включая дело, по которому он принял заявку через АИС АПМ.

4. Адвокат, ранее участвовавший в уголовном деле в качестве защитника по назначению, имеет приоритетное право на повторное назначение в случае замены участвующего в деле защитника того

же лица. При замене защитника, инициированной посредством АИС АПМ в установленном порядке, система проверяет наличие адвокатов, которые ранее назначались защитниками данного лица по этому же делу на всех стадиях его рассмотрения, и предлагает им принять заявку, предоставляя один час на принятие решения. В случае, если ни один из адвокатов, ранее являвшийся защитником по назначению данного лица, не согласится принять заявку, она распределяется в обычном порядке.

5. При соединении уголовных дел защиту продолжает адвокат по договоренности между защитниками по назначению. При отсутствии взаимного согласия защиту продолжает адвокат, у которого наименьший номер заявки АИС АПМ.